

УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель
С.В. Наумова
15 августа 2019 года
Редакция от 24 января 2024 года

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

Настоящий документ является официальным предложением Индивидуального предпринимателя Наумовой Светланы Владимировны ОГРНИП 318502700003714 (далее – Принципал), РТА 0008422, адресованным российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном законом порядке, видом экономической деятельности которых является «Деятельность туристических агентств» (ОКВЭД-2 код 79.11), далее именуемым Агент, заключить агентский договор на нижеперечисленных условиях.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий документ является публичной офертой.

Настоящий агентский договор-оферта (далее Договор) заключается в особом порядке: путём акцепта Агентом настоящей публичной оферты, содержащей все существенные условия Договора, без подписания сторонами. Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному сторонами.

Договор является договором присоединения. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является получение Принципалом подписанного Агентом Заявления об акцепте Договора (далее – «Заявление») в форме регистрации. Оригинал Заявления хранится у Принципала.

Договор считается заключённым с момента его акцептации и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору.

Принципал и Агент далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона». Каждая Сторона по Договору гарантирует, что на момент его заключения и в течение всего срока его действия, обладает всеми необходимыми полномочиями для осуществления туристической деятельности.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бронь – заявка на Услуги, оформляемая Агентом в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Первично формируется предварительная Бронь, гарантирующая сохранение мест (при возможности их выбора) до момента передачи Туристом Агенту оплаты за Услуги. Аннуляция предварительной Брони не влечёт штрафных санкций в отношении Агента. После внесения Туристом оплаты и подтверждения предварительной Брони Агентом, Бронь переходит в статус «Оплачено». Аннуляция оплаченной Брони производится в соответствии с условиями Договора.

Базовая стоимость Услуги – цена Услуги, рекомендованная Принципалом для реализации её Агентом третьим лицам, указывается в предложениях Принципала на Сайте.

Вознаграждение Агента – сумма, выплачиваемая Принципалом в пользу Агента, являющаяся вознаграждением за услуги Агента по реализации Туристу Услуги Принципала. Размер агентского вознаграждения определяется Сторонами настоящего Договора, является фиксированным и выплачивается Агенту за каждую оплаченную Агентом Бронь.

Личный кабинет – подраздел Сайта, позволяющий Агенту в режиме реального времени оформить Бронь, получить подтверждение Брони, подать заявку на аннуляцию Брони, внести изменения в предварительную Бронь, выбрать способ перечисления денежных средств Принципалу, выписать счёт для оплаты и документы, необходимые Туристу для поездки. Личный кабинет позволяет выбрать места в туристическом автобусе, вариант размещения в гостинице, учитывая пожелания Туриста. Личный кабинет позволяет Агенту просматривать статистику продаж, оперативно узнавать новости Принципала.

Сайт – информационный ресурс в сети Интернет, размещённый по адресу <https://vs-travel.ru>, а также версии и приложения Сайта для мобильных устройств.

Услуга – туристские услуги Принципала, на которые Агентом оформляется Бронь по заявке Туриста.

Турист – экскурсант, иной заказчик туристских услуг, в отношении которого направлены действия Агента по продвижению и реализации Услуг Принципала.

Все иные термины и определения, используемые в Договоре, понимаются и трактуются Сторонами в соответствии с Федеральным Законом «Об основах туристской деятельности в РФ» №132-ФЗ, Гражданским кодексом РФ и иными, регулирующими туристскую деятельность, законами и подзаконными актами РФ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени осуществлять продвижение и реализацию Туристам Услуг, предоставляемых Принципалом, на условиях, определяемых Договором.

1.2. Агент проводит коммерческую деятельность по реализации Услуг Принципала в условиях полной финансовой самостоятельности. Возмещение расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала по Договору (в том числе расходы на оплату телефонной, факсимильной связи, Интернет-связи и т.д.), производится не сверх, а в рамках вознаграждения, причитающегося Агенту в соответствии с п. 4.7. Договора.

1.3. Агент осуществляет реализацию Услуг Принципала в соответствии с содержащимися в Договоре указаниями Принципала и в пределах, установленных Договором полномочий.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

2.1. Принципал обязан:

2.1.1. Предоставлять Агенту информацию и материалы, необходимые для исполнения Договора, включая информацию о потребительских свойствах и безопасности Услуг в объеме, необходимом для последующей реализации Агентом Услуг и обеспечивающем исполнение требований законодательства о защите прав потребителей и Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ».

2.1.2. Информировать Агента об изменениях цен на Услуги Принципала и об изменении состава Услуг Принципала.

2.2. Принципал вправе:

2.2.1. Производить оправданную замену отдельных услуг, входящих комплекс Услуг, на аналогичные или с предоставлением в пользу Туриста услуг более высокого класса без доплаты со стороны Агента.

2.2.2. При неисполнении Агентом любого из денежных обязательств, установленных Договором, в одностороннем порядке без предварительного уведомления Агента отказать в предоставлении забронированных Услуг и/или изменить их потребительские свойства, и/или приостановить оказание Услуг, предусмотренных Бронью. Понесённые Агентом убытки, связанные с исполнением Принципом прав, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Принципом не возмещаются, ответственность перед Туристом за неисполнение обязательств по договору о реализации Услуг в этом случае несёт Агент.

2.2.3. Допускать дополнительно согласованные изменения в программе конкретно-определенного путешествия. Согласование Сторонами внесенных изменений происходит любым способом, позволяющим однозначно подтвердить факт согласия Сторон с данными изменениями, в том числе посредством Личного кабинета и обмена информацией с использованием электронной почты с адресов, представленных сторонами в Договоре и Заявлении.

2.2.4. В связи с недостаточным количеством туристов в формируемой сборной группе для рентабельности поездки, Принципал имеет право аннулировать забронированные Агентом Услуги по групповым сборным турам не позднее чем за 5 дней до начала тура, при этом Принципал полностью возвращает Агенту внесенную оплату. Минимальное количество туристов в сборной группе 14 человек. Актуальную информацию о формировании группы Агент может запросить у Принциपालа. Указанная в настоящем пункте ситуация не расценивается Сторонами как односторонний отказ Принциपालа от исполнения договорных обязательств.

2. 3. Агент обязан:

Реализовывать предоставленные и подтверждённые Принциपालом Услуги в порядке и на условиях Договора.

2.3.1. Заключать с Туристом от своего имени по поручению Принциपालа в письменной форме договор о реализации туристских услуг, соответствующий требованиям законодательства РФ о защите прав потребителей и ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».

2.3.2. При заключении договора о реализации туристских услуг предоставлять Туристу в письменной форме полную и достоверную информацию о потребительских свойствах Услуг, информацию о безопасности Услуг в объеме, обеспечивающем исполнение требований законодательства о защите прав потребителей и Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ».

2.3.3. Реализовывать Услуги только после уточнения свойств реализуемых Услуг, отличий от описаний, указанных в каталогах Принциपालа, и уведомления об этом Туриста. Факт оплаты Услуг Агентом подтверждает получение им соответствующей информации.

2.3.4. Производить оформление, изменение и аннуляцию Брони только в письменной форме, в том числе с использованием Личного кабинета, и в соответствии с условиями, установленными разделом 3 Договора. Своевременно, в письменной форме, в том числе с использованием Личного кабинета, информировать Принциपालа о наличии обстоятельств, препятствующих совершению Туристами поездки. Принципал не несёт ответственность в случае нарушения Агентом условий, указанных в данном пункте.

2.3.5. В полном объёме перечислять Принциपालу денежные средства за Услуги, предоставляемые Агенту Принциपालом по Договору, в соответствии с условиями, установленными разделами 3 и 4 Договора.

2.3.6. Своевременно предоставлять Принциपालу комплект необходимых документов для предоставления Услуг Туристам.

2.3.7. Своевременно (в сроки, установленные законодательством РФ) предоставлять Туристам документы, необходимые для совершения путешествия. Принципал не несёт обязательств по предоставлению Агенту каких-либо иных документов, относящихся к Услугам, кроме тех, что прямо предусмотрены Договором.

2.3.8. Своевременно доводить до сведения Туристов информацию, полученную от Принциपालа о всех изменениях, вносимых Принциपालом в программу путешествия.

2.3.9. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять Принциалу отчёт о реализованных Услугах по форме Принциала. Образец отчёта агента представлен в Приложении №1 к настоящему Договору. Предоставить Принциалу сведения, необходимые для соблюдения правил бухгалтерской отчётности, в том числе проводить совместно с Принциалом сверку финансовых результатов, на основании которой Стороны подписывают Акт.

2.3.10. В случае изменения организационно-правовой формы Агента, реорганизации Агента, смены органов управления Агента и/или лиц, уполномоченных принимать решения, требуемые по Договору, возникновения законных правопреемников, к которым перешёл весь объём прав и обязанностей Агента или его часть по Договору, изменения в экономическом положении Агента, вызванного началом процедуры банкротства в отношении него, равно и признания Агента банкротом, изменения реквизитов Агента, включая изменения адреса места нахождения и/или почтового адреса или адреса банковского учреждения Агента, осуществляющего операционно-кассовое обслуживание, изменения банковских счетов Агента, ИНН или заменяющих его кодов налогоплательщика, а также изменения номеров телефонов Агента и иных средств связи с Агентом, требуемых для надлежащего исполнения настоящего договора, Агент обязуется в течение семи календарных дней с момента наступления любого из перечисленных в настоящем пункте событий письменно уведомить об этом Принципала.

2.3.11. Получить от Туристов письменное согласие на обработку их персональных данных (в целях исполнения Договора). Примерная форма письменного согласия представлена в Приложении №4 к настоящему Договору. Направление сведений о Туристах Агентом Принциалу гарантирует наличие у него указанного согласия. Агент обязуется в безусловном порядке компенсировать Принциалу любые расходы, связанные с отсутствием письменного согласия Туристов на обработку их персональных данных, в том числе, но не только, штрафы контролирующих органов и выплаты в пользу Туристов по гражданским искам. Агент обязуется представлять оригинал указанного письменного согласия по первому требованию Принципала. Агент поручает Принциалу обработку персональных данных третьих лиц и несёт ответственность перед субъектами персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется в том числе, но не ограничиваясь: в целях оформления проездных документов, посещения объектов, имеющих специальный режим охраны, передачи данных и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Принципал соблюдает конфиденциальность персональных данных и обеспечивает безопасность данных при их обработке определением угроз безопасности персональных данных, применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, применением прошедшей в установленном порядке процедуры оценки соответствия средств защиты информации, оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных, учётом машинных носителей персональных данных, обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер, восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним, установлением правил доступа к персональным данным, а также обеспечением регистрации и учёта всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных, контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищённости информационных систем персональных данных. Принципал не обязан получать согласие Туристов Агента на обработку их персональных данных.

2.4. Агент вправе:

2.4.1. Запрашивать и получать у Принципала информацию, указанную в п. 2.1.1. Договора.

2.4.2. Получить агентское вознаграждение, которое выплачивается Агенту при условии полного соблюдения последним условий Договора.

3. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ УСЛУГ.

3.1. В целях реализации Услуг Агент самостоятельно осуществляет поиск Туристов и оказывает Туристу услуги по подбору Услуг.

3.2. Агент оформляет Бронь в Личном кабинете, в которой должны содержаться следующие данные:

- фамилии, имена, отчества (при наличии) Туристов в русской транскрипции, которые прописаны в паспорте гражданина РФ, дата рождения, номер паспорта, дата выдачи паспорта, телефон Туриста для экстренной связи;
- дату совершения и маршрут путешествия;
- тип питания;
- услуги по перевозке туриста;
- необходимость включения дополнительных услуг;
- иные условия и сведения, имеющие отношение к Услуге.

Бронирование Агентом услуг Принципала для организованных групп, численный состав которых превышает 20 (двадцать) человек, в состав сборной группы туристов производится по предварительному согласованию Агента с Принципалом. Нарушение указанной в данном пункте нормы может повлечь отказ со стороны Принципала от подтвержденного бронирования.

Агент несёт ответственность за правильность указанных в заявке имён, дат рождения и прочих данных Туристов.

3.3. Успешное оформление Брони и переход ее в статус «оплачено» является подтверждением данной Услуги Принципалом.

3.4. Агент заключает с Туристом договор по поручению Принципала по форме, отвечающей всем требованиям законодательства Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

3.5. В случае заключения договора с Туристом на других условиях, отличных от условий, установленных в настоящем Договоре, ответственность за принятие Агентом обязательств, отличных от настоящего Договора, ложится на Агента.

3.6. Обязанность Принципала по предоставлению Туристу Услуг возникает после перечисления (внесения) Агентом денежных средств за соответствующие Услуги на расчётный счёт (в кассу) Принципала. Принципал предоставляет Агенту документы, необходимые для совершения Туристами путешествия, на основании и после полной оплаты Агентом счёта.

3.7. В случае аннулирования Агентом подтвержденной Принципалом Брони Услуг для Агента наступают последствия, указанные в разделе 5 настоящего Договора. Аннуляция забронированных услуг осуществляется по правилам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.

3.8. После перехода Брони в статус «Оплачено» изменение Агентом количества Туристов, типа (системы) питания, оформляется новой Бронью через Аннуляцию первоначальной Брони, при этом вся ответственность за аннуляцию относится на Агента и для Агента наступают последствия, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

3.9. В целях исполнения Договора Агент, помимо оплаты Принципалу денежных средств, исполняет обязанности, предусмотренные условиями настоящего Договора. Деятельность по приёму платежей не является основной деятельностью Агента. Агент осуществляет турагентскую деятельность и не является платёжным агентом.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Базовая стоимость Услуг Принципала, указанная в ценовых приложениях, а также на официальном сайте Принципала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

www.vs-travel.ru, является ориентировочной и может быть изменена Принципом в одностороннем порядке.

4.2. Цена Услуг Принципа, предлагаемая Агенту для реализации указывается в Личном кабинете при создании предварительной Брони и в выставленном Принципом счёте. Цена Услуг Принципа определяется Принципом в зависимости от объёмов продаж, статуса Агента и маркетинговой политики Принципа. Изменение цены Услуг Принципа производится Принципом с обязательным уведомлением Агента до подтверждения Брони.

4.3. Все виды платежей по настоящему договору производятся в рублях РФ.

4.4. Агент производит полную оплату Услуг на основании выставленного Принципом счёта в течение трёх банковских дней с момента выставления счёта. При подтверждении Принципом Брони с датой начала оказания Услуг менее чем через 07 рабочих дней с момента подтверждения, Агент обязан произвести полную оплату Услуг в течение одного банковского дня с момента выставления счёта. В случае, если срок оплаты, указанный в счёте, наступает ранее срока оплаты, указанного в настоящем пункте, оплата должна быть произведена Агентом в срок, указанный в счёте. Агент обязан произвести полную оплату Услуг до фактического начала оказания Услуг и с соблюдением сроков, установленных настоящим пунктом. Оплата Услуг после начала путешествия допускается исключительно с предварительного письменного согласия Принципа. Принцип вправе не представлять Услугу до поступления от Агента полной оплаты. Днём оплаты Агентом Услуг считается дата зачисления денежных средств на счёт Принципа или дата поступления денежных средств в кассу Принципа.

4.5. Безналичная оплата Услуг без предварительно выставленного Принципом счёта не допускается.

4.6. В случае удорожания Услуг по объективным причинам, не зависящим от Принципа, в связи с существенным изменением обстоятельств, Принцип имеет право на изменение стоимости Услуг, согласованное с Агентом. При согласии с указанными изменениями Агентом осуществляется доплата на основании дополнительных счетов, выставаемых Принципом. Факт оплаты Агентом указанных счетов является достаточным доказательством его согласия с условиями изменения стоимости Услуг. При отказе Агента от изменения стоимости Услуг Принцип имеет право на решение указанного вопроса в соответствии с ст. 452 ГК РФ.

4.7. Вознаграждение Агента удерживается Агентом при перечислении денежных средств за Услуги Принципу. Стандартный размер агентского вознаграждения составляет **30 (тридцать) рублей** за каждую оплаченную Агентом Бронь.

При реализации Агентом Услуги Принципа, сформированных по индивидуальным, либо корпоративным заявкам размер агентского вознаграждения согласовывается сторонами дополнительно и указывается в выставленном Принципом счёте.

Агент имеет право реализовывать Услугу как ниже, так и выше Базовой стоимости, установленной Принципом, за счёт дополнительной прибыли, либо убытков Агента. При этом дополнительные доходы и дополнительные расходы Агента относятся на его счёт.

4.8. На дополнительные услуги скидки и акции не распространяются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При отказе Туриста от Услуги, Агент оплачивает Принципу фактические расходы. Фактическими расходами Принципа являются денежные средства, уплаченные им третьим лицам во исполнение обязательств по договорам с контрагентами, а также – иные расходы, связанные с исполнением обязательств по подтвержденной Брони.

Фактическими расходами Принципа, подлежащими удержанию, являются расходы, которые были произведены, либо неминуемо должны быть произведены в целях исполнения договора, в том числе:

- по транспортному обслуживанию (перевозке) у перевозчиков и иных организаций, оказывающих такие услуги, а также обладателей прав на такие услуги;

- по питанию у организаций общественного питания и иных организаций, оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие услуги;
- по экскурсионному обслуживанию у экскурсионных бюро и иных организаций, оказывающих такие услуги, а также обладателей прав на такие услуги;
- на услуги культурно-просветительского, культурно-развлекательного и спортивного характера у организаций культуры, спорта и иных организаций, оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие услуги;
- на услуги по страхованию туристов в период поездки, в том числе страхованию туристов от несчастных случаев и медицинскому страхованию;
- на услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков, сопровождающих;
- на иные услуги, используемые при оказании туристских услуг.

Затраты Принципала, понесённые вследствие организации поездки сборной группы, не персонализируются и рассчитываются в зависимости от фактической численности данной группы.

Расчет фактических расходов Принципала производится на основании письменного запроса Агента после даты оказания туристских услуг.

5.2. В случае аннуляции подтверждённой Брони агентское вознаграждение Агенту не выплачивается.

5.3. При непоступлении оплаты за Услуги, изменении условий бронирования, отказе от подтвержденной Брони по инициативе Агента либо нарушении иных условий, предусмотренных настоящим договором, в том числе – если Агент ввёл Туриста в заблуждение и предоставил Туристу информацию об услугах, отличную от информации, представленной Принципалом, в случае предъявления Туристом претензий к качеству Услуг по причине несоответствия действительности информации, предоставленной Агентом, Агент возмещает фактически понесенные Принципалом расходы, возвращает Принципалу агентское вознаграждение, а также – возмещает причинённые Туристу и Принципалу убытки.

5.4. За просрочку обязательств по оплате Агент по требованию Принципала выплачивает Принципалу штрафную неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Данная неустойка оплачивается сверх компенсации иных убытков Принципала.

5.5. Применение мер по обеспечению исполнения обязательств, указанных в п.5.4, является правом, а не обязанностью Принципала и осуществляется им по своему усмотрению.

5.6. Сумма в счёт оплаты указанной в п. 5.4 настоящего договора неустойки и возмещения убытков Принципала может быть удержана Принципалом из денежных средств, уплаченных ему Агентом ранее, в том числе из средств, оплаченных за Услуги – в этом случае соответствующие Услуги считаются неоплаченными Агентом в соответствующей части. При недостаточности денежных средств Агента указанная сумма должна быть оплачена Агентом в срок, указанный в дополнительно выставленном Принципалом счёте, а при его отсутствии – не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления обстоятельств, повлекших применение неустойки.

5.7. Принципал не несёт ответственности за возможные нарушения и действия, которые не входят в сферу его компетенции, в том числе:

- за действия перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка авиарейсов, поездов, автобусов, потеря или повреждение багажа) и связанные с этим изменения объёмов и сроков оказания Услуг. В этих случаях ответственность перед Туристами несут авиационные, железнодорожные и морские перевозчики в соответствии международными правилами и действующим законодательством РФ;
- за проблемы трафика дорожного движения;
- за действия страховых организаций;
- за действия официальных представителей государственных и муниципальных органов власти. В этом случае Принципал вправе осуществить возврат соответствующей части стоимости Услуги Агенту, исходя из фактически произведённых Принципалом затрат;

- за нарушения Туристом правил проезда и провоза багажа, а также правил поведения в месте временного пребывания и т.д.;
- за отсутствие у Туристов проездных документов, выданных им Агентом или Принципалом;
- за неявку или опоздание Туристов в место отправления;
- за подлинность документов (и достоверность содержащихся в них сведений), которые предоставил Агент Принципалу;
- за сохранность багажа, груза, ценностей и документов Туристов в течение всего срока их поездки;
- за действия и бездействия третьих лиц, не привлекаемых Принципалом к оказанию Услуг;
- по возмещению денежных затрат Туристов за оплаченное туристское обслуживание, если Туристы в период обслуживания по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовались всеми или частью предоставленных Принципалом Услуг, и не возмещает расходы, выходящие за рамки оговоренных в Договоре и Приложениях к нему Услуг.

5.8. Принципал несёт ответственность перед Агентом только при условии выполнения Агентом всех требований настоящего Договора.

5.9. Принципал не отвечает перед Туристами за действия (бездействие) третьих лиц, на которых Принципалом возлагается исполнение части или всех его обязательств перед Туристами, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлено, что ответственность перед Туристами несёт третье лицо. Услуги, предоставляемые Агентом Туристу по договору о реализации туристского продукта, но не указанные Принципалом в подтверждении Брони, не являются предметом настоящего Договора и предоставляются Агентом под свою ответственность. Ответственность Принципала перед Туристом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Принципала по договору о реализации Услуг, если это является существенным нарушением условий такого договора, возникает с момента передачи Агентом Туристу туристской путёвки и (или) иных документов, необходимых для совершения путешествия, а также при условии надлежащего исполнения Агентом его обязательств перед Принципалом по настоящему Договору.

5.10. Агент несёт ответственность перед Принципалом и Туристами за непредоставление или предоставление ненадлежащей информации о Услуге, её потребительских свойствах, в том числе информации, указанной в п.п. 2.3.2, 2.3.3. настоящего Договора.

5.11. Агент несёт ответственность за сохранность документов и денежных средств, переданных ему Принципалом и Туристом для исполнения настоящего Договора.

5.12. Агент несёт ответственность за правильность указанных в Брони данных о Туристах, туристических услугах и своевременную передачу Принципалу денежных средств, а также необходимых и оформленных в надлежащем порядке документов Туристов.

5.13. Принципал не несёт ответственности в случае нарушения Туристами требований действующего законодательства и (или) требований и правил, установленных поставщиками услуг (перевозчиками, транспортными компаниями, страховщиками и иными лицами), в том числе, если такие нарушения повлекли отказ в предоставлении им услуг поставщиками. К действиям Туристов, которые могут повлечь отказ в оказании Услуг, могут относиться в том числе, но не только: хулиганские действия, оскорбление других туристов, иных лиц, сотрудников поставщика Услуг, нарушение правил проживания в номере или правил поведения на борту воздушного судна, автобуса, морского судна, иного транспортного средства, нарушение требований безопасности, нарушение правил купания, нарушение общепринятых норм общественного поведения, которое препятствует осуществлению отдыха другими лицами. В случае отказа от оказания Услуг Туристам по обстоятельствам, перечисленным в настоящем пункте, или по иным подобным обстоятельствам, услуги считаются не оказанными по вине Туриста и подлежат полной оплате, возврат денежных средств Агенту или Туристу не производится. При этом Принципал не несёт обязанности по возмещению расходов, связанных с досрочным прекращением Туристом путешествия, в том числе расходов по депортации или перевозке Туриста из места временного пребывания. В

случае, если Принципал понёс такие расходы, они подлежат взысканию с Туриста или Агента.

5.14. Принципал не несёт ответственности перед третьими лицами, Туристами, в случае ненадлежащего исполнения обязательств Агентом (в том числе в случаях несвоевременной или неполной оплаты со стороны Агента, непредоставления Агентом необходимых сведений и документов); в этом случае Принципал вправе не оказывать Услуги и (или) не обеспечивать оказание Услуг третьими лицами до поступления полной оплаты по всем Броням Агента, всю ответственность перед Туристами несёт Агент.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Агентом и Принципалом по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров сторон и в претензионном порядке. Правила предъявления и оформления претензий указаны в Приложении №3 к настоящему Договору.

6.2. Настоящий Договор предусматривает обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров путём обмена письменными претензиями и ответами на претензии. До обращения в суд одна сторона обязана вручить второй под роспись оригинал претензии с приложением заверенных копий документов, обосновывающих требования, заверенных копий документов, подтверждающих полномочия лица, направляющего претензию. Претензия вручается в срок не позднее, чем 20 дней с момента наступления обстоятельств, свидетельствующих о нарушении условий настоящего Договора. Несоблюдение указанного в настоящем пункте срока для подачи претензии и порядка её подачи признается сторонами несоблюдением претензионного порядка урегулирования спора. В этом случае сторона принимает на себя ответственность по соответствующим претензиям.

При не урегулировании спорных вопросов в претензионном порядке, споры между Агентом и Принципалом разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы с применением законодательства РФ.

6.3. В случае получения претензии к качеству Услуг, Агент обязан незамедлительно проинформировать Принципала о поступившей претензии. По требованию Принципала Агент обязан незамедлительно предоставить Принципалу оригинал претензии Туриста и приложенных документов, заверенную копию договора с Туристом и приложений к нему, а также иные документы, истребованные Принципалом. Стороны договорились, что к письменной форме обмена документацией, указанной в настоящем пункте, приравнивается переписка посредством электронной почты с использованием адресов, указанных в настоящем Договоре и Заявлении, с приложением световых копий указанных документов, при последующем отправлении оригиналов документов другой стороне. Датой предоставления документов, указанных в настоящем пункте является дата получения стороной электронного сообщения от другой стороны.

6.4. Претензии и иски, предметом которых не является качество Услуг, в том числе претензии и иски, связанные с непредоставлением или предоставлением ненадлежащей информации о Услуге, его потребительских свойствах, в том числе информации, указанной в п.п. 2.3.2, 2.3.3. настоящего Договора, предъявляются Туристами непосредственно Агенту и подлежат рассмотрению Агентом.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Принципал вправе осуществить возврат денежных средств за вычетом фактически понесенных расходов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Агентом в соответствии с условием, указанным в преамбуле настоящего Договора, и действует до полного выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

8.2. Принципал вправе размещать на своем сайте тексты приложений к Договору или новые редакции настоящего Договора, разместив об этом информацию в Личном кабинете Агента. Совершением бронирования или оплаты Брони Агент подтверждает своё согласие с редакцией Договора и с текстами приложений к нему, действующими на момент формирования Брони, а также подтверждает получение полной информации от Принципала по Услуге. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, происходящие по инициативе Агента, согласовываются Принципом и оформляются дополнительным письменным соглашением, подписанным сторонами, которым стороны обмениваются, в том числе посредством обмена светокопиями указанных соглашений на официальные адреса электронной почты сторон. Конклюдентные действия, совершаемые сторонами в соответствии с указанными в соглашениях изменениями, являются достаточным доказательством принятия сторонами указанных изменений.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с уведомлением стороны за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора. Принципал вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по дополнительным основаниям, указанным в настоящем Договоре. Обязательным условием расторжения настоящего Договора является подписание сторонами акта сверки взаиморасчётов на дату расторжения Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Заключение настоящего Договора аннулирует для сторон все иные ранее заключённые соглашения и договоры, предметом которых является реализация Услуг Принципала.

9.2. Стороны согласились признавать переписку с использованием Личного кабинета, электронной и факсовой связи достаточной для исполнения обязательств по настоящему Договору. Направление Агентом Заявления об акцепте Договора на адрес электронной почты agent@vs-travel.ru с последующим предоставлением (пересылкой) оригинала Заявления по адресу 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.12 и совершение Агентом любых действий по исполнению Договора, в том числе формирование Агентом заявки в Личном кабинете, удостоверяют принятие Агентом всех условий Договора и его акцепт. При совершении документооборота стороны допускают и признают действительным факсимильное воспроизведение подписей с помощью средств копирования.

9.3. Агент имеет право заключать субагентские договоры на реализацию Услуг Принципала без предварительного письменного разрешения Принципала. При этом всю полноту ответственности перед Принципом и Туристами за действия, либо бездействия Субагента несёт Агент. Принципал вправе потребовать от Агента возмещения расходов и убытков, причиненных действиями субагентов, по своему усмотрению в порядке ст.ст. 361-367 или ст. 1009 ГК РФ. Принципал не несёт ответственность за любые действия субагентов, в том числе за неисполнение ими своих обязательств и (или) присвоение ими денежных средств.

9.4. Принципал не выставляет счета-фактуры Агентам, не являющимися плательщиками НДС в соответствии с п.3 ст. 169 НК РФ.

9.5. Если одно или несколько положений настоящего Договора входят в противоречие с действующим законодательством, то эти положения утрачивают силу, что не влечёт к недействительности или утраты силы остальных положений и Договора в целом.

9.6. Информация, которой стороны обмениваются и располагают в рамках договора, так как она носит конфиденциальный характер, не подлежит разглашению, имеет коммерческую ценность. Принципал и Агент не могут разглашать её какой-либо третьей стороне, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальный характер коммерческой и финансовой информации,

полученной от другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 2 (двух) лет после его прекращения по любым обстоятельствам. Стороны обязуются не разглашать без предварительного письменного согласия другой Стороны любую информацию конфиденциального характера, ставшую известной в ходе исполнения настоящего Договора, не передавать третьим лицам и не использовать иначе, чем для выполнения своих договорных обязательств. Сторона, виновная в нарушении условий о конфиденциальности, возмещает другой Стороне все понесённые в связи с этим убытки в полном объёме.

9.7. Агент не вправе использовать любые коммерческие обозначения (товарные знаки), как принадлежащие Принциалу, так и находящиеся в его управлении любым образом, в рекламных или любых иных целях без предварительного письменного согласия Принципала. Агент согласен на использование его наименования и/или товарного знака (логотипа) в маркетинговой деятельности Принципала в течение срока действия Договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

Приложение №1 – Образец Отчета Агента

Приложение №2 – Правила аннуляции подтвержденной брони и оформления претензий.

РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА:

Индивидуальный предприниматель Наумова Светлана Владимировна

ОГРНИП 318502700003714 ИНН 504004402872

Адрес регистрации: 140109 Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д.12, 121

Адрес фактический: 111024 г. Москва, ул. Авиамоторная, д.12, оф. 515

140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Советская, д. 14, офис 402

Р/с 40802810302610001474 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

Кор/счёт 30101810200000000593 в ОПЕРУ Москва БИК 044525593

ipnaumova@vs-travel.ru (495) 741-49-41